

1º JUZGADO CIVIL SEDE HUARAZ

EXPEDIENTE : 00131-2022-0-0201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : FLORES VERA, ISABEL MAGALI
ESPECIALISTA : ESPINOZA CASTILLO, ADA BITHA.
PERITO : MAYO SAUÑE, BENJAMIN JESUS
BLAS CANO, JAIME WALTER
DEMANDADO : CHUCHO CHAUCA, ELVA SABINA
CONSORCIO E INVERSIONES CJEIRL
DOMINGUEZ MATOS, EBER
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Resolución Nro. 31

Huaraz, 27 de abril de 2026.-

Con los siguientes documentos:

1. Al escrito de la abogada del ejecutante Banco de Crédito del Perú de fecha de presentación 30 de enero de 2026, estando a su contenido, remítase a lo resuelto en la presente.
2. Al documento remitido por los peritos judiciales Jaime Walter Blas Cano y Benjamín Mayo Sauñe de fecha de ingreso 30 de enero de 2026, téngase presente y por cumplido el requerimiento que se les ha efectuado mediante la resolución N° 29.
3. Al escrito de la abogada del ejecutante Banco de Crédito del Perú de fecha de presentación 06 de marzo de 2026, estando a su contenido, remítase a lo resuelto en la presente; y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO: Conforme se tiene de autos, mediante la resolución N° 29 se puso a conocimiento de las partes del proceso la razón emitida por secretaría y el documento presentado por los peritos, donde señalan respecto a la observación efectuada en el acto de pegado de aviso, que se trató de un error material al adjuntar el anexo fotográfico del informe, **y que el valor de la tasación, identificación del inmueble y conclusiones periciales se mantienen incólumes**, habiéndose notificado válidamente a las partes del proceso, conforme se tiene de folios 368, y de fojas 374 a 379, sin que hayan señalado nada al respecto; por lo que siendo así, corresponde emitir la resolución respectiva convocando a Remate Judicial Electrónico.

SEGUNDO: Conforme se tiene de autos, mediante la resolución N° 26 de fecha 02 de julio de 2025, se aprobó el informe pericial del predio rustico **denominado CRUZ PUNCU, 14432, VALLE CALLEJÓN DE HUAYLAS, SECTOR CACHIPAMPA, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash**, inscrito en la Partida Electrónica N° 02145503 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Sede Huaraz, habiéndose valorizado dicho inmueble en la suma de **S/ 190.960.70** (US\$ 51,100.00).

TERCERO: Por otro lado, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la ejecutante, y de acuerdo al estado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229, y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de la ley 30229 y artículo 13° del reglamento de la citada ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del poder Judicial.

CUARTO: Es menester señalar que, en caso de ausencia de ofertas, ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

QUINTO: Declarado desierto la primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la Segunda Convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SEXTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente;

SÉPTIMO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por las consideraciones anotadas: **SE RESUELVE:**

1. CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

1.1. DESCRIPCION: predio rustico **denominado CRUZ PUNCU, 14432, VALLE CALLEJÓN DE HUAYLAS, SECTOR CACHIPAMPA, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash;** inscrito

¹ **Artículo 12.- Condiciones para rematar por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que, se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien, incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

en la Partida Electrónica N° 02145503 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Sede Huaraz.

2. **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE al SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser el necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base,
3. **CARGAS Y GRAVAMENES:**
 - 3.1 **Hipoteca:** En el **asiento D0002** de la Partida N° **02145503** de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, se ha inscrito una hipoteca constituida a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de **US\$ 146,000.00**.
4. **VALOR DE TASACION:** Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/ 190,960.70**.
5. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - 5.1 **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/ 127,307.13**.
 - 5.2 **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 108,211.07**.
 - 5.3 **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción de un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/ 91,979.41**.
6. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
7. **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme así lo regula el artículo 15° de la ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
8. **FIJESE por única vez los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte de la Especialista Legal en forma oportuna y bajo responsabilidad, **y en el inmueble materia de litis.** *Expidiéndose en la fecha la presente resolución debido a la carga con la que cuenta la secretaría de ejecución a mi cargo.* **Notifíquese. -**